Inter pastoralis muneris — Dotatio ecclesiae parochialis Cerralti

GREGORIUS PP. XVI. · 1832-07-11 · Latin

Venerabili fratri episcopo Tudertino

GREGORIUS PP. XVI.

Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem.

Inter pastoralis muneris Nostri partes, quibus divina fungimur dispositione, assidua quae re- spicit animarum curam cogitatio praecipuum locum sibi vindicat. Cumque propterea illorum rectores sustentationis defectu laborare compe- rimus, necessitati huiusmodi per ecclesiastico- rum etiam beneficiorum suppressionis medium ultra prospicimus, ut rectores ipsi viribus sic adauctis commissum sibi pondus valeant faci- lius supportare, ac gloriam et gratiam aeternae salutis mereri sempiternam.

Sane pro parte tua Nobis fuit humiliter ex. positum, quod redditus parochialis ecclesiae castri Cerralti Tudertinae dioecesis adeo modici sunt ac exigui, ut illius rector pro tempore existens gravibus plerumque pressus angustlis, congruae suae sustentationi ac onerum sibi in- cumbentium supportationi nequeat prospicere. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, perpetuum simplex et personalem residentiam non requirens beneficium ecclesiasticum ad al- tare, vel sub invocatione Beatae Mariae Virginis de Auxilio nuncupatae in praefata parochiali seu alia ecclesia dicti castri per obitum quon- dam Felicis Mariae Renazzi illius, dum vive- ret, ultimi possessoris, nuper apud Sedem Apo- stolicam defuncti, aut alias certo, quem 'Nos habere volumus pro expresso modo vacaverit et vacet ad praesens, et si praevia'elusdem be- neficii suppressione, illius bona ac fructus, red- ditus et proventus praefatae parochiali ecclesiae perpetuo ut infra applicarentur, aliaque infra- scripta per Nos et Sedem Apostolicam ut infra fierent et ordinarentur, ex hoc profecto dictae parochialis ecclesiae indigentiis opportune con- suleretur. Ideo Nobis humiliter supplicari fe- cisti, quatenus tuis votis in praemissis favora- biliter annuere de benignitate apostolica digna- remur.

Nos igituf qui tam parochialium ecclesiarum, guam illarum rectorum utilitates et commoda libenter procuramus, specialem tibi gratiam facere volentes, nec non aliarum applicationum eidem parochiali ecclesiae hactenus forsan fa- ctafum, si quae sint tenores etiam veriores ac datas, verumque et ultimum dicti beneficii va- cationis redditum, etiamsi ex illo quaevis ge- neralis reservatio etiam in corpore iuris clausa resultet, eisdem praesentibus pro expressis ha- bentes, huiusmodi supplicationibus inclinati fra- ternitati tuae per praesentes committimus ac mandamus, quatenus tu, vocatis qui fuerint ad

id evocandi, beneficium' praefatum cuius et illi forsan adnexorum fructus, redditus et proven- tus undecim ducatorum auri de Camera, ut iu- liorum septem monetae Romanae cum dimidio alterius iulii similis, secundum communem ae-

stimationem valorem annuum, ut accepimus,

non excedunt, sive praemisso, sive alio quovis modo, aut ex alterius cuiuscumque personae , seu per liberam resignationem dicti defuncti, vel cuiusvis alterius de illo in Romana curia vel extra eam, etiam coram notario publico et testibus sponte factam, aut assequutionem al- terius beneficii ecclesiastici, quavis auctoritate collati, vacet, etiamsi tanto tempore vacaverit, quod eius collatio iuxta Lateranensis statuta concilii ad Sedem Apostolicam legitime devo- luta, illiusgue titulum collativum, nomen, de- nominationem et essentiam beneficii collativi, ita quod illud ex nunc deinceps perpetuis fu- turis temporibus collativum esse desinat, ac de caetero uti tale in titulum collativam, quavis auctoritate conferri vel impetrari, aut alias de illo quovis modo disponi amplius nequeat, et si illud ullo unquam tempore quavis auctori- tate conferri aut impetrari, vel alias de illo quovis modo disponi contigerit, collationes, im- petrationes aliaeque dispositiones de illo pro tempore quomodolibet factae, nullae et invali- dae nulliusque roboris vel momenti existant, neminique suffragentur, nec cuiqguam 'ius vel

coloratum titulum possidendi tribuant, aucto-

ritate Nostra perpetuo supprimas et extinguas. Illisque sic suppressis et extinctis omnia et sin- gula praefati beneficii bona, res, proprietates, fructus, redditus, proventus, iura, obventiones et emolumenta universa in quacumque re con- sistentia ac ad dicta beneficia quomodolibet spe- ctantia et pertinentia praefatae parochiali eccle- siae, ita quod liceat hodierno ac pro tempore existenti illius rectori per se vel alium seu alios elusdem parochialis ecclesiae nomine beneficii huiusmodi, ut praefertur, suppressi et extincti, bonorum, rerum, proprietatum, fructuum, red- dituum, proventuum, iurium, obventionum et emolumentorum praefatorum veram, realem, corporalem et actualem possessionem propria . auctoritate libere apprehendere et apprehensam huiusmodi perpetuo retinere, dictaque bona, res et proprietates locare, dislocare, arrendare, ac fructus, redditus, proventus et emolumenta prae-

fata percipere, exigere, levare, ac supportatis |

tamen prius per praefatum hodiernum ac 'pro tempore existentem dictae parochialis ecclesiae rectorem omnibus et singulis beneficii huius- modi, ut praefertur, suppressi et extincti one- ribus, in suos dictaeque parochialis ecclesiae usus et utilitatem

convertere, dioecesani loci vel cuiusvis alterius licentia desuper minime requisita, dicta auctoritate Nostra, sine alicuius praeiudicio etiam perpetuo applices et appropries,

Nos enim si suppressionem, extinctionem, applicationem, appropriationem aliaque praemissa per te earumdem praesentium vigore fieri con- tigerit, ut praefertur, easdem praesentes sem- per et perpetuo validas et efficaces esse et fore, nec ullo unquam tempore ex quocumque capite vel qualibet causa quantumvis iuridica et legi- tima de subreptionis vel obreptionis aut nulli- tatis ‘vitio, seu intentionis Nostrae seu quopiam alio defectu. notari, impugnari, invalidari, in ius vel controversiam vocari, aut adversus ilias restitutionis in integrum, aut aliud quodcum- que iuris vel facti aut gratiae seu iustitiae re- medium impetrari, aut quidquam aliud in con- trarium disponi ullatenus posse, nec eas sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, derogationibus aut aliis contrariis’ dispositioni- bus per guascumque literas et constitutiones apostolicas aut cancellariae apostolicae regulas pro tempore factis et faciendis ac concessis et concedendis comprehendi; sed semper ab illis excipi, et quoties illae emanabunt toties in pri- stinum et validissimum statum restitutas, re- positas et plenarie reintegratas ac de novo etiam sub guacumque posteriori data per praefatum ac pro tempore existentem dictae parochialis ecclesiae rectorem quandocumque eligendum concessas esse et fore, suosque plenarios et in- tegros effectus sortiri et obtinere.

Sicque et non alias per quoscumque iudices ordinarios vel delegatos quavis auctoritate fun- gentes, etiam causarum palatii apostolici audito- res ac Sanctae Romanae Ecclesiae cardinales etiam de latere legatos, vice legatos dictaeque Sedis ‘nuncios iudicari et deliniri debere, etsi secus super. his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari, irri- tum et inane decernimus.

Non obstantibus Nostra et cancellariae prae- fatae regula de applicationibus ad partes com- mittendis, ac de exprimendo in eis vero annuo beneficiorum ecclesiasticorum valore, nec non Lateranensis concilii novissime celebrati appli- cationes perpetuas, nisi in casibus a iure per- missis fieri prohibentis, aliisque etiam in syn- odalibus, provincialibus, generalibus universa- libusque conciliis editis vel edendis specialibus vel generalibus constitutionibus et ordinationi- bus apostolicis, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis quibusvis superioribus et per- sonis in genere vel in specie, aut aliis in con- trarium praemissorum quomodolibet forsan con- cessis, confirmatis, approbatis et innovatis; qui- bus omnibus et singulis etiamsi de illis*eorum- que totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes mentio seu quaevis alia ex- pressio habenda, aut aliqua alia etiam exqui- sita forma ad hoc servanda foret, eorum te- nores, ac si de verbo ad verbum nil penitus

omisso et forma. in illis tradita observata, in-.

serti forent eisdem praesentibus pro plene et sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris latissime et plenissime, ac specialiter et expresse, nec non opportune et valide pro hac vice dumtaxat harum quoque serie derogamus, caeterisque contrariis quibus- cumque.

Volumus autem quod _parochialis ecclesiae praefatae fructus, redditus et proventus certi in futuris illius provisionibus dicta apostolica auctoritate faciendis pro summa dictorum un- decim ducatorum auri huiusmodi et iuliorum septem monetae praefatae cum dimidio alterius iulii similis augeri debeant, sub poena nullitatis provisionum huiusmodi de illa aliter factarum exinde sequutorum quorumcumque.

Datum Romae apud sanctam Mariam Maio- ‘rem sub annulo piscatoris die decima prima iulii millesimo octingentesimo trigesimo secun- do, pontificatus Nostri anno secundo.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1901. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the complete printed papal text; Bernasconi edition headings, running titles, page numbers and provenance citations omitted. Revision: 2026-10-28T16:08:23Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.